

1511545-22.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... e sabia que ele já tinha sido "pego" no tráfico e liberado na delegacia. Somente estava conduzindo o carro. Pretendiam vender o carro. Estavam com um simulacro e uma faca. A faca era de um vizinho seu. O simulacro era de Daniel. Por sua vez, o réu Daniel disse que já conhecia o réu Kael e o menor de idade. Durante o uso de drogas, decidiram praticar o assalto. O menor de idade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511545-22.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511545-22.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128865/2022 - 98º

D.P. JARDIM MIRIAM, 24916194 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2128865 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 2128865 - 80º D.P. VILA JOANIZA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAEL PATRIK SANTOS ALMEIDA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

KAEL PATRICK SANTOS ALMEIDA e DANIEL FERREIRA DE SOUZA foram denunciados como incurso nas penas do artigo 158, §1º e §3º, e artigo 157, § 2º, inciso II, V e VII, na forma do artigo 69 e no artigo 244-B do ECA, em concurso formal, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta da 01h37min, na Avenida Joao Batista Di Vitoriano, nº 84, Campo Grande, nesta cidade e comarca, Kael Patrik Santos Almeida e Daniel Ferreira de Souza, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Henrique Cristian Rodrigues Cardoso, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de faca e de simulacro de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, constrangeram Claudinei Ferreira a fornecer as senhas de

acesso ao aplicativo bancário com o intuito de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritos, Kael Patrik Santos Almeida e Daniel Ferreira de Souza agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Henrique Cristian Rodrigues Cardoso, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo e de arma branca - faca, subtraíram, para proveito comum, o veículo Hyundai/Creta, placas FGS8I84, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J5 Prime, a quantia de R\$24,00, uma carteira, dois cartões bancários, um kit multimídia e um estepe, pertencentes a Claudinei Ferreira.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritos, Kael Patrik Santos Almeida e Daniel Ferreira de Souza facilitaram a corrupção do menor de 18 anos Henrique Cristian Rodrigues Cardoso com ele praticando os crimes acima referidos.

A denúncia foi recebida em 07/06/2022 (fls. 105/106), os réus foram citados e apresentaram a defesa prévia.

Durante a instrução criminal, foram ouvidos a vítima e os policiais militares. Ao final, o réu foram interrogados.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente em parte.

A vítima Claudinei, ouvida em juízo, confirmou o reconhecimento do número 01, réu Kael, com absoluta certeza e teve certa dúvida quanto ao número 04, réu Daniel, que estaria um pouco diferente. Estava trabalhando como uber e foi atender uma corrida até o terminal Tietê. Os três embarcaram e durante o trajeto, os três anunciaram o assalto e disseram que também se tratava de um sequestro. Um deles, o mais escuro, pulou para o banco da frente munido de uma faca, e o outro, mais gordinho, estava na posse da arma de fogo. Eles pegaram seu celular, pediram as senhas bancárias do aplicativo, mas não conseguiram fazer transferência porque não tinha dinheiro. Eles tentaram efetuar um empréstimo bancário. A todo momento foi ameaçado para conseguir dinheiro para fazer o pix. Em certo momento, durante o trajeto, determinaram que parasse o carro e, depois de desferirem um chute, o colocaram no porta-malas e o fecharam ali. Durante esse trajeto, eles foram até uma comunidade, onde foi retirado o estepe e o kit multimídia. A todo momento eles fumavam maconha no seu carro. Ouviu eles falarem com outra pessoa dizendo que caso ele não tivesse dinheiro, era para "desová-lo" na represa. Foi levado até a represa em área remota, foi amarrado em uma árvore e dali saíram com seu carro. Conseguiu se desamarrar e acionar uma viatura policial que passava próximo. Depois de dez a quinze minutos conseguiram achar seu carro e, na delegacia, reconheceu os três roubadores.

Colidiram com o carro. Subtraíram seus pertences pessoais, celular e o estepe do carro. O kit multimídia foi danificado. Estima o prejuízo em sete mil reais. Viu uma faca, estilo "rambo", e uma pistola. Somente soube que era um simulacro pelos policiais, depois que abordaram os roubadores. Foi contido por eles cerca de oito da noite e liberado por volta de uma da manhã. Foi agredido com chutes antes de ser amarrado à árvore. Eles determinaram que passasse os faróis vermelhos. Eles entraram em contato com três a quatro "desmanches" oferecendo o seu carro. Na delegacia, teve cem por cento de certeza quanto ao reconhecimento dos três roubadores.

Os policiais militares Mateus e Yuri relataram que foram acionados via copom acerca de que uma vítima teria acionado uma outra viatura e noticiado o roubo e sequestro de seu veículo por três indivíduos. Uma outra viatura localizou o veículo e foi necessário breve acompanhamento. O veículo colidiu e os ocupantes fugiram à pé. Em patrulhamento, avistaram os três indivíduos correndo à pé e decidiram fazer a abordagem. Conseguiram deter os três ocupantes do veículo, sendo os dois réus apresentados em juízo. Indagados, os três confirmaram a autoria do roubo, indicaram onde estava o simulacro de arma de fogo e onde estava o veículo. A faca estava

dentro do veículo. Na delegacia, a vítima reconheceu os três roubadores. Interrogados, os réus confirmaram a autoria do delito.

O réu Kael disse que é amigo de Daniel. Fez isso porque estava sem dinheiro. O menor de idade foi junto com eles e sabia que ele já tinha sido "pego" no tráfico e liberado na delegacia. Somente estava conduzindo o carro. Pretendiam vender o carro. Estavam com um simulacro e uma faca. A faca era de um vizinho seu. O simulacro era de Daniel.

Por sua vez, o réu Daniel disse que já conhecia o réu Kael e o menor de idade. Durante o uso de drogas, decidiram praticar o assalto. O menor de idade pediu para ir com eles. A faca era do Kael e o simulacro era dos dois. Não agrediram a vítima, mas a amarram, pois pretendiam vender o carro.

Portanto, como se nota, todas as provas produzidas sob o contraditório convergem no sentido dos fatos descritos na inicial acusatória, não havendo qualquer motivo para suspeitar que vítima e policiais estejam mentindo, de forma a acusar injustamente os acusados, os quais, inclusive, admitiram os fatos.

Finda a instrução processual e sopesados os elementos de convencimento, de rigor a condenação dos réus.

Não há razão para que seja invalidada a confissão dos réus, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas.

As qualificadoras pelo concurso de agentes, emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima restaram devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima, dos policiais, bem como pela confissão dos acusados.

Nessa senda, tem-se que os fatos descritos na denúncia e devidamente demonstrados no curso da instrução indicam a prática do "denominado sequestro relâmpago", extorsão qualificada, crime previsto no artigo 158, § 3º, do Código Penal, e de um roubo triplamente qualificado, em concurso formal, conforme artigo 157, § 2º, inciso II, V e VII, cc artigo 70, do Código Penal.

Ressalte-se, por oportuno, que o crime de extorsão se consuma no momento em a vítima se sente constrangida ou coagida com a grave ameaça, de forma que seria indiferente a concretização do saque ou do pix.

Sendo assim, avaliando o conjunto de circunstâncias acima descritas e as provas direcionadas no mesmo sentido, chega-se à segura conclusão de que a conduta dos réus está tipificada como extorsão qualificada e roubo triplamente qualificado, em concurso formal.

Trata-se de concurso formal posto que os fatos se deram em um mesmo momento com aproveitamento das mesmas condições, tempo e situação.

No que diz respeito à extorsão, o tipo penal previsto no parágrafo terceiro é norma especial e qualificada em relação à hipótese do parágrafo primeiro. Assim, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro está adstrita somente ao "caput" do citado artigo.

Por derradeiro, o delito quanto à corrupção de menor deve ser afastado por falta de provas.

De fato, observo que o menor já era pessoa corrompida pelo crime e demonstrou total discernimento sobre sua ação perante a autoridade policial, soube se defender e não há qualquer prova que indique que os acusados tivessem influência sobre sua conduta.

Na aplicação da pena, atendendo ao que dispõe o artigo 59 e artigo 70, do Código Penal, aplica-se inicialmente a pena do crime mais grave, no caso, a extorsão qualificada.

Nessa fase, considerando as circunstâncias e consequência do delito, emprego de ameaça, agressão e tortura psicológica contra a vítima, é fixada a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, o que equivale a (07) sete anos de reclusão e pagamento de (11) onze dias multa.

Na operação posterior, pelas atenuantes da menoridade relativa e confissão, reduz a pena ao mínimo, perfazendo (06) seis anos de reclusão e pagamento de (10) dez dias multa.

Na terceira fase, pelo concurso formal de delitos, pois com uma ação infringiram as normas legais do roubo qualificado mediante uso de faca, concurso de agentes e da extorsão qualificada, a pena é acrescida de 1/3, o que representa (08) oito anos de

reclusão e pagamento de (13) treze dias multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que essa é a pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, por falta de elementos acerca da real situação financeira dos réus, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 20, alínea "a", em vista da gravidade do delito praticado, da audácia na ação e sérios traumas causados à vítima, quantidade de pena e necessidade de prevenção e repressão para que não volte a ocorrer fato similar, o regime é o fechado para início de cumprimento de pena.

Os réus não poderão recorrer em liberdade seja para fins de repressão e prevenção para que fato similar não torne a ocorrer, seja por falta de provas que os mantenham radicados no distrito da culpa, de modo que incabível a liberdade provisória, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme artigo 312, do CPP. Recomendem-se.

Ante o exposto julga-se PROCEDENTE em parte a presente ação penal, para CONDENAR os réus Kael Patrick Santos Almeida e Daniel Ferreira de Souza à pena de (08) oito anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de (13) treze dias multa, por praticarem o delito previsto no artigo 158, §3º, primeira parte, e artigo 157, § 2º, inciso II, V e VII, na forma do artigo 70, "caput", todos do Código Penal.

Os réus estão absolvidos de estarem incurso no artigo 244-B do ECA com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Beneficiários da justiça gratuita, ficam isentos de pagamento das custas processuais.

PRIC.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA